

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 417/2536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อ พัฒนา สิน
กรรมมูลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 20

พ.ร.ก.พิทักษ์อัตราบุคลากร มาตรา ตอนที่ 70

การขัดผิวหรือทำกระจกให้ใส อันจะพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 นั้น ไม่จำเป็นต้องกระทำด้วยกรรมวิธีทางเครื่องมือกลแต่เพียงอย่างเดียว การผลิตกระจก โดยใช้กรรมวิธีชั้นสูงที่ทำให้ผิวหน้ากระจกราบเรียบ เป็นเงาใสโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือกลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวซ้ำอีกก็ถือเป็นการทำให้กระจกได้รับการตกแต่งโดยขัดผิวหรือทำให้ใสแล้ว การวินิจฉัยปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรที่ได้แย้งในคดี จะต้องใช้บทกฎหมายที่มีผลบังคับอยู่ขณะที่มีการนำเข้า ความเห็นของเจ้าหน้าที่หรือคำอธิบายของสภาความร่วมมือทางศุลกากร เป็นเพียงแนวทางของการวินิจฉัยปัญหาเท่านั้น ไม่เป็นข้อลบล้างบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ราคาสินค้าที่นำเข้า จะต้องประเมินจากราคาขายส่งเงินสด (ไม่รวมอากรขาเข้า) หรือจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่นำของเข้า ส่วนราคาที่กองวิเคราะห์ราคาได้กำหนดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับกระจกพิพาทไว้นั้น เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ ในการประเมินราคาเพื่อเรียกเก็บภาษีมิได้เป็นข้อตายตัวว่าสินค้าจะต้องเป็นราคาดังกล่าวเสมอไป และการที่โจทก์เคยยื่นบัญชีราคาสินค้าต่อจำเลยไว้ และไม่มีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงราคาจะถือเอาว่าราคาสินค้ามีราคาเดิมตลอดมาก็ไม่ได้เพราะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้องปฏิบัติเช่นนั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้สั่งสินค้าประเภทกระจกแผ่นแก้วเกรย์ชีท(Sheet glass) เข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรโดยโจทก์ได้แสดงในเอกสารการนำเข้าระบุเป็นสินค้าตามพิกัด 70.06 ตามที่เคยปฏิบัติมาโจทก์จะได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรพิเศษตามประกาศกระทรวงการคลังที่ 3/2524 (อาเชียน 9) แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมให้โจทก์นำสินค้าที่สั่งเข้ามาดังกล่าวออก เว้นแต่โจทก์จะได้เสียภาษีในพิกัด 70.05 เสียก่อน โจทก์จึงจำต้องเสียภาษีตามพิกัด 70.05 ซึ่งไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีและจำเลยทั้งสองยังมีหนังสือถึงโจทก์ แจ้งว่าราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงในเอกสารการนำเข้าต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันโจทก์ต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเทศบาลเพิ่มซึ่งเป็นการประเมินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากจำเลยประเมินภาษีโดยอิงราคาที่มีการซื้อขายกันในปีก่อน ๆ มาเป็นเกณฑ์ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีของจำเลยทั้งสองจากพิกัด 70.05 ไปเป็นพิกัด 70.06 ให้จำเลยทั้งสองคืนเงินจำนวน 2,193,569.78 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงิน 2,063,196.10 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่ม

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า สินค้ากระจกแผ่นที่โจทก์นำเข้าในราชอาณาจักร โจทก์ได้สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเพื่อชำระภาษีศุลกากรระบุว่าเป็นสินค้าตามพิกัดที่ 70.05 การที่โจทก์ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าโดยระบุพิกัดราคาสินค้าจำนวนเงินค่าภาษีต่าง ๆ และอื่น ๆ ในใบขนสินค้านั้น ๆ ก็เป็นความสมัครใจของโจทก์เองทั้งสิ้น จำเลยทั้งสองมิได้บีบบังคับโจทก์การที่โจทก์เคยนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันนี้โดยสำแดงพิกัด 70.06 มาก่อนครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสองได้ปล่อยให้โจทก์รับสินค้าไปโดยมิได้ประเมินภาษีอากรแก่

โจทก์อีกนั้น ก็เป็นเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนในพิกัดอัตราศุลกากร การที่จำเลยได้ ประเมินภาษีให้โจทก์ไปเสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเติมนั้นเป็นการ ชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงกล่าวคือประเมินโดยเทียบชนิดของที่โจทก์นำเข้ากับราคาตามบัญชีราคาสินค้า (Price list) แต่ละฉบับซึ่งโจทก์ได้นำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ของจำเลย ตามคำร้องของโจทก์เพื่อให้จำเลยใช้เป็นหลักในการประเมินราคา ส่วน ราคาสินค้าตามใบขนสินค้าซึ่งโจทก์ได้สำแดงนั้นมีใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดแต่ เป็นราคาที่โจทก์และผู้ขายสินค้าให้โจทก์ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นเองเพื่อให้สินค้ามีราคา ต่ำลงเพื่อให้โจทก์จะได้เสียภาษีน้อยลง และโจทก์ก็ไม่เคยขอให้มีการกำหนดราคา เพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินราคาขึ้นใหม่แต่อย่างใด การกำหนดพิกัดของสินค้า และการประเมินราคาสินค้าจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงของราคา สินค้าแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีของจำเลยทั้งสองจากพิกัด 70.05 ไปเป็นพิกัดที่ 70.06 ให้จำเลยทั้งสองคืนเงินจำนวน 2,193,569.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 2,063,196.10 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุง เทศบาลที่ต้องชำระเพิ่ม

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นประการแรกว่าสินค้ากระจก แผ่นที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรในคดีนี้ เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดอัตรา

ศุลกากรประเภทที่ 70.05 ตามที่จำเลยโต้แย้งหรืออยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ตามที่โจทก์ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า ในขณะที่นำเข้า เห็นว่าสินค้ากระจกแผ่นที่มีปัญหาเป็นแผ่นกระจกสีเทา (grey sheet glass) ปรากฏลักษณะตามตัวอย่าง วัตถุพยาน หมายเลข วจ.2 ซึ่งเป็นแผ่นกระจกสีเทา ขี้นว มีความมันใสทั้งสองด้าน และโปร่งแสง ความหนาของแผ่นกระจกขนาด 5 มิลลิเมตร แผ่นกระจกดังกล่าว โจทก์เป็นผู้นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ สินค้ากระจกพิพาทจะจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใดนั้น จะต้องพิจารณาจากลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่ระบุไว้ในรายการของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์นำสินค้ากระจกพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรได้ความว่า ของหรือสินค้าในภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า ทำยพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวตอนที่ 70 แก้วและเครื่องแก้ว ได้ระบุรายการของพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 และ 70.06 ไว้ดังนี้

ประเภทที่ 70.05 "แก้วที่ยืดหรือเป่า (รวมทั้งแก้วสี) ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า แต่ยังมีได้ตกแต่ง"

ประเภทที่ 70.06 "แก้วหล่อ รีด ยืด หรือ เป่า (รวมทั้งแก้วสีหรือแผ่นแก้วที่มีลวดตาข่ายยืด) ทำเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าขัดผิวหรือทำให้ใสแล้ว แต่ต้องมีได้ทำมากไปกว่าที่กล่าว"

จากรายการของสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 และประเภทที่ 70.06 ดังกล่าวนี เห็นว่า แม้สินค้าทั้งสองประเภทจะเป็นกระจกที่มีกรรมวิธีใด ๆ ที่ผลิตขึ้นหรือทำขึ้น และไม่ว่าจะเป็นสีหรือไม่ก็ตาม ต่างก็เป็นแก้วอันเป็นวัตถุดิบเช่นเดียวกัน ข้อแตกต่างอยู่ที่ว่า สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 เป็นแก้วที่ยังมิได้ตกแต่ง ส่วนสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06

เป็นแก้วที่ได้ขัดผิวแล้วประการหนึ่งหรือทำให้ใสแล้วอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องมิได้มีการทำให้แก้วนั้นมีคุณสมบัติหรือมีประโยชน์ในลักษณะการใช้สอยดีขึ้นมากไปกว่าการขัดผิวหรือทำให้ใส ซึ่งจำเลยฎีกาว่า กระຈกພິພາທທີ່ຈອທໍກໍ່ນຳເຂົ້າເປັນກະຈກທີ່ຜລິດໂດຍບຣິຊັດ ເອສ.ີ.ເອ.ກລາສ ອິນດັສຕຣີ ຈຳກັດແລະໃຊ້ກຣຸມວິທີຮຣຸມດາທີ່ຣີຍກວ່າ ກຣຸມວິທີແບບຟິດສ໌ເບອຣ໌ກຊິ່ງຕ້ອງຕົວຢູ່ໃນຟິກັດອັຕຣາສຸລກາກຣປຣະເກທທີ່ 70.05 ທີ່ຈອທໍກໍ່ອ້າງວ່າ ກຣຸມຜລິດກະຈກພິພາທຖືກຮັກສາໄວ້ດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ຣີຍກວ່າ ຟາໄຟໂຟລິຊນັ້ນ ຮະບບໄຟໄຟໂຟລິຊມີໄດ້ມີສິ່ງໃດມາກໄປກວ່າສ່ວນໜຶ່ງຂອງກະບວນກຣຸມຜລິດກະຈກເລຍ ທັງການຂັດຜົວໃຫ້ເຣຍບ ກໍ່ຈະຕ້ອງຮັກສາດ້ວຍກຣຸມວິທີທາງເຄື່ອງມືອກເທົ່ານັ້ນ ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງນີ້ເຫັນວ່າ ກຣຸມວິທີໃນກຣຸມຜລິດກະຈກພິພາທ ຈອທໍກໍ່ນຳສືບວ່າ ໄດ້ຜລິດຂຶ້ນໃນຮະບບຟິລດິງດັນບຣາເດອຣສ໌ທີ່ພັດພາມາຈາກຮະບບຟິດສ໌ເບອຣ໌ກຊິເດີມ ແລະຜ່ານກຣຸມວິທີທີ່ຮັກສາໃຫ້ກະຈກໄສດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ຣີຍກວ່າ ວິທີໄຟໄຟໂຟລິຊເພື່ອດັດແຕ່ງຜົວໃຫ້ໄສແລະເປັນເງາມັນ ເປັນການອ້າງວ່າກະຈກພິພາທເປັນກະຈກທີ່ດັດແຕ່ງດ້ວຍການຂັດຜົວໃຫ້ໄສແລ້ວ ດັ່ງທີ່ນາຍວັນຊັຍ ເອື້ອສຸວຣຣຸນກຸລ ຜູ້ຮັບມອບອຳນາຈຈອທໍກໍ່ເປີກວາມວ່າ ກະຈກທີ່ຍັງໄດ້ດັດແຕ່ງຜົວ ເປັນກະຈກໂຣລກລາສຫຼືກະຈກຮຣຸມດາຫຼືກະຈກຣິດດັງທີ່ປຣາກກຸລັກຮະທາມດ້ວຍວັດຖຸພຢານຮາມາຍ ວຈ.1 ຊຶ່ງສາລາຖືກໄດ້ເປີຍຍເທີຍບກັບກະຈກພິພາທແລ້ວເຫັນວ່າ ທັງ ຄຸນສົມບັດດ້ານວາມເຣຍບຂອງເນື້ອກະຈກແລະວາມໄສເປັນເງາມັນນັ້ນ ແຜ່ນກະຈກ ຮາມາຍ ວຈ.1 ດ້ອຍກວ່າ ແຜ່ນກະຈກຮາມາຍ ວຈ.2ແສດງວ່າ ກຣຸມຜລິດແຜ່ນກະຈກພິພາທໃຊ້ ກຣຸມວິທີຂັ້ນສູງກວ່າ ຫຼືດີກວ່າກຣຸມຜລິດກະຈກຮຣຸມດາ ກະຈກພິພາທຖືກຈັດຢູ່ໃນ ປຣະເກທກະຈກຊິທ(sheet glass) ຊຶ່ງມີກຣຸມວິທີໃນກຣຸມຜລິດເປັນການຢຶດກະຈກໃນແນວ ດັ່ງໃນອ່າງໂລຮະຮລອມເລວແລະຖືກຮັກສາໄວ້ດ້ວຍໄຟໄຟໂຟລິຊ ນາຍວັນຊັຍແລະນາຍໄຕ ນັ້ນຊິງ ໄດ້ເປີກວາມເຖິງການຮັກສາແຜ່ນກະຈກໃຫ້ໄສ ປຣະກອບກັບບຣທວາມທີ່ດັດຮອນມາຈາກ ນິດຍສາຣ "ດີ ອີໂຄໂມນິສຕ໌" ຈົບຮັບວັນທີ່24 ມກຣາຄມ 2502 ເອກສາຣຮາມາຍ ຈ.3 ແລະ "ເດອະ ນິວໄສແອນທິສຕ໌"ຈົບຮັບວັນທີ່ 22 ມກຣາຄມ 2502 ເອກສາຣຮາມາຍ ຈ.4 ສຣຸບໄດ້ວ່າ ກຣຸມຜລິດຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມແບບແຜນຜັງ ຮາມາຍ ຈ.15 ຄຳວ່າຄື ກຣຸມຮັກສາຜົວກະຈກມີ

ความมันและใสด้วยวิธีไฟร์โพลิชจะประกอบด้วยตัวทำความเย็นสองหน่วย ที่เรียกว่า เมนคูเลเตอร์ และเบบีคูเลเตอร์ เริ่มต้นด้วยการนำวัตถุดิบเป็นแถบน้ำ แก้ว หลอมเหลวอุณหภูมิ 800 เซลเซียสจากเตาหลอมผ่าน ดรอบาร์เพื่อดึงขึ้นในแนวตั้ง แผ่นกระจกจะเริ่มแข็งตัว และผ่านเมนคูเลเตอร์ จนถึงเบบีคูเลเตอร์ เพื่อให้อุณหภูมิของแผ่นกระจกลดลงตามลำดับ จากนั้นจึงถึงช่วงของไฟร์โพลิชโดยใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงผสมกับอากาศที่ได้สัดส่วนแล้วพ่นไฟดังกล่าวให้เปลวไฟอยู่ห่างแผ่นกระจกประมาณ 1 นิ้ว เปลวไฟดังกล่าวจะเป็นตัวทำให้ผิวหน้ากระจกราบเรียบ และเป็นเงาใส ซึ่งการผลิตด้วยวิธีนี้ถือว่าการขัดผิวกระจกและทำให้ใสโดยสมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือกลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวซ้ำอีก วิธีไฟร์โพลิชดังกล่าวจึงถือว่าการทำให้กระจกซีทได้รับการตกแต่ง โดยขัดผิวและทำให้ใสแล้ว หาใช่เป็นกระบวนการของไฟร์โพลิช ก็คงเป็นกระจกธรรมดา เช่น วัตถุพยานหมาย วจ.1 ส่วนที่จำเลยโต้แย้งอีกข้อหนึ่งว่า การวินิจฉัยว่า แผ่นกระจกพิพาทจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด จะต้องถือตามคำอธิบายพิกัดอัตราศุลกากรของสภาความร่วมมือทางศุลกากร กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมตามความเห็นของ นายเอช อาซากูระ ผู้อำนวยการพิกัดศุลกากรของสภาซี.ซี.ซี. ที่ระบุว่ากระจกพิพาทจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.05 นั้นเห็นว่า การวินิจฉัยปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรที่โต้แย้งในคดี จะต้องอาศัยบทกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มีการนำเข้า ซึ่งในขณะนั้นได้แก่พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2503 ความเห็นของเจ้าหน้าที่หรือคำอธิบายพิกัดอัตราศุลกากรของสภาความร่วมมือทางศุลกากรมิใช่กฎหมายเป็นเพียงแนวทางของวินิจฉัยปัญหาเท่านั้น ไม่เป็นข้อลบล้างบทกฎหมายดังกล่าวทั้งปัญหานี้ ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานแล้วว่า สินค้ากระจกแผ่นสีเทา (grey sheet glass) เช่นเดียวกับกระจกพิพาทจัดเข้าในพิกัดอัตราศุลกากร ประเภทที่ 70.06 ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1417/2531 ระหว่าง บริษัท อี.พี.แอล จำกัด โจทก์ กรมศุลกากร

กับพวก จำเลย จึงต้องถือว่า กระจกพิพาทเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 70.06 ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาอีกประการหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินราคาสินค้ากระจกพิพาทที่โจทก์นำเข้าตามราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นการปฏิบัติโดยชอบแล้ว สำหรับราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า นั้น จำเลยเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำไปจากราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของกองวิเคราะห์ราคาแล้ว ดังนั้น จึงต้องถือเอาราคาดังกล่าวตามบันทึกเอกสารหมายเลข 18 เป็นเกณฑ์เสียภาษี ข้อโต้แย้งดังกล่าวนี้เห็นว่ามูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามีราคาเป็นจำนวนใด จะต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2 ที่นิยามคำว่า "ราคา" หรือ "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" ว่า "ราคาขายส่งเงินสด"(ในส่วนของขาเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่นำของเข้า หรือส่งของออกแล้วแต่กรณี โดยไม่มีหักทอน หรือลดหย่อนราคาแต่อย่างใด" ดังนั้นที่กองวิเคราะห์ราคาได้กำหนดราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับกระจกพิพาทไว้ จึงเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ ในการประเมินราคาเพื่อเรียกเก็บภาษี มิได้เป็นข้อตายตัวว่าจะต้องเป็นราคาดังกล่าวในขณะที่มีผู้นำเข้าเสมอไป แต่ได้กำหนดขึ้นเพื่อทราบราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในเบื้องต้นว่ามีราคาใดเกี่ยวกับราคากระจกพิพาทนี้ โจทก์นำสืบว่า ราคาของสินค้าที่แท้จริงต่ำกว่าราคาที่จำเลยประเมินไว้ นายวันชัยเบิกความว่า ราคาที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ตามเอกสารหมายเลข จ.182 ถึง จ.199 ซึ่งนำเข้าระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2528 เป็นราคาเดียวกับที่โจทก์ได้แจ้งไว้ในใบกำกับสินค้าในขณะที่โจทก์ส่งกระจกพิพาทลงเรือดังปรากฏรายละเอียดในใบกำกับ เอกสารหมายเลข จ.140 ถึง จ.157 ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้ขายในต่างประเทศจะส่งบัญชีราคาสินค้ามาให้โจทก์ตามที่ขอทราบราคาไป เมื่อโจทก์พอใจราคาแล้วก็จะสั่งซื้อและดำเนินการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ขาย หลังจากโจทก์ได้รับสินค้าแล้ว

จะชำระราคาให้แก่ผู้ขายโดยผ่านธนาคาร บัญชีราคาสินค้าที่นายวันชัยเบิกความถึงมีรายละเอียดตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 121 ถึง 126 ส่วนหลักฐานการชำระเงิน ปรากฏตามตัวแลกเงินและใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 158 ถึง 175 คำเบิกความของนายวันชัยประกอบเอกสารที่ยกขึ้นกล่าวมาแล้ว เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเชื่อได้ว่า โจทก์ได้สั่งซื้อกระจกพิพาทในราคาดังกล่าวจริงไม่มีข้อที่จะโต้แย้งหรือมีเหตุสงสัยว่าเอกสารดังกล่าวทำขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะมีผู้เกี่ยวข้องและประโยชน์ได้เสียอีกหลายฝ่ายอาทิผู้รับขนทางทะเล และธนาคารตัวแทนทั้งฝ่ายผู้ขายและฝ่ายผู้ซื้อ ทั้งนี้ราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้าตัวแลกเงิน และใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่ละกรณี จะเป็นข้อสำคัญที่ยืนยันผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวมิให้โต้เถียงในเรื่องราคาเป็นอย่างอื่นดังนั้น จึงเชื่อว่าราคาสินค้าที่โจทก์ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า จึงน่าจะเป็นราคาที่แท้จริงและถูกต้องกว่าราคาที่กองวิเคราะห์ราคาได้พิจารณา และกำหนดราคาประเมินไว้ ที่จำเลยโต้เถียงอีกประการหนึ่งว่า โจทก์เคยยื่นบัญชีราคาสินค้า เอกสารหมายเลข 5 ไว้ต่อจำเลย เมื่อต่อมาไม่มีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงราคา ย่อมถือว่าราคาสินค้ามีราคาเดิมตลอดมาและไม่เปลี่ยนแปลงราคานั้น เห็นว่า บัญชีราคาสินค้า เอกสารหมายเลข 5 โจทก์ได้เสนอให้จำเลยพิจารณาราคาไว้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2527 โจทก์นำสินค้ากระจกพิพาทเข้าภายหลังอีกประมาณ 1 ปีต่อมา เห็นได้ว่า ราคาย่อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะของตลาด การที่โจทก์ไม่เสนอราคาที่เปลี่ยนแปลงต่อจำเลยไม่เป็นข้อผูกมัดว่าโจทก์จะต้องปฏิบัติเช่นนั้น และราคาจะต้องตายตัวในราคานั้น เพราะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้โจทก์ต้องปฏิบัติตามดังกล่าว การยื่นบัญชีราคาสินค้าไว้ต่อจำเลยเพื่อให้พิจารณาเป็นการอำนวยความสะดวก หรือให้ข้อมูลแก่จำเลยล่วงหน้าที่โจทก์จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ในการนำเข้าให้เป็นไปโดยรวดเร็ว ส่วนเหตุที่สินค้ากระจกพิพาทมีราคาต่ำลงนั้นโจทก์นำสืบนายพรชัย เอื้อสุวรรณกุล ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของโจทก์ว่า กรรมวิธีการผลิตกระจกต้องใช้

น้ำมันดิบเป็นเชื้อเพลิงในระหว่าง ปี พ.ศ. 2524 ถึง 2528 ราคาน้ำมันดิบลดลงถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้ค่าระวางเรือลดลงในอัตราประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 รวมถึงวิธีการบรรจุสินค้าที่โจทก์อาจเลือกเพื่อประหยัดต้นทุนได้หลายวิธีดังที่นายวันชัย เบิกความ ราคากระจกในท้องตลาดทั่วไปจึงลดลงตามข้อนำสืบเช่นนี้ มีเหตุผลและเป็นไปได้ เมื่อพิจารณาประกอบถึงการชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ที่มีวิธีการชำระเงินผ่านธนาคารในรูปของการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และอยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกรณีของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายชำระเป็นราคาสินค้า ข้อเท็จจริงเหล่านี้ฟังได้ว่า โจทก์สำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าถูกต้องแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาในข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สุชาติ สุขสมิตร์-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ